

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1247/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายบุญชู พุ่มผกา กับพวก

จำเลย

นายบุญชู พุ่มผกา จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสดจำนวน 20,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ฐานเจ้ามือ จำคุก 2 เดือน ฐานเป็นผู้จัดจำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 700 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 20,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเป็นต้องฟังฎีกาก่อน เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเป็นต้องฟังฎีกาก่อน เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-ส่อง สุขะปุลณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>